

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת
יוליה מלינובסקי
אביגדור ליברמן
עודד פורר
שרון ניר

פ/25/3742

הצעת חוק הסיוע הניתן מטעם המדינה לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה, התשפ"ג–2023

- מטרה 1. מטרתו של חוק זה לקבוע כי סל הסיוע הניתן מטעם המדינה לסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה לא יפחת מזה הניתן לתלמידי ישיבות.
- הגדרות 2. בחוק זה –
"ישיבה" – ישיבה או כולל שמתקיימים בהם לימודים תורניים;
"מוסד להשכלה גבוהה" – כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007¹;
"סטודנט" – כהגדרתו בחוק זכויות הסטודנט, התשס"ז–2007²;
"סיוע" – סיוע מלא או חלקי, הניתן בתשלום, במימון, בהחזר הוצאה שהוצאה בפועל, במענק, במלווה או בדרך אחרת, מטעם המדינה או מי מטעמה;
סיוע לסטודנטים 3. (א) לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה שהוא רווק, יינתן סיוע מהמדינה הזהה לסיוע הניתן לתלמידי ישיבות
(ב) לסטודנט במוסד להשכלה גבוהה שהוא נשוי, יינתן סיוע מהמדינה שלא יפחת מהסיוע הניתן לתלמיד ישיבה נשוי.

¹ ס"ח התשס"ז, עמ' 320.
² ס"ח התשס"ז, עמ' 320.

דברי הסבר

למדינת ישראל, כמדינה מודרנית ומתקדמת, יש אינטרס ברור לעודד לימודים גבוהים. לכן, עליה להעניק תמריצים לסטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה.

הצעת חוק זו מטרתה להשוות בין ההטבות והסיוע שמעניקה המדינה לתלמידים במוסדות התורניים לבין אלו שהיא מעניקה לסטודנטים. קהילת הסטודנטים בישראל הינה קהילה התורמת רבות למדינה במסגרת שירותה הצבאי ובתשלומי המיסים לקופת המדינה. הנטל על הסטודנטים גדול במיוחד, בשל העלויות הכרוכות בקבלת השכלה גבוהה, ורבים מהם נאלצים לעבוד במהלך הלימודים בכדי לממן את לימודיהם.

בעבר, בג"ץ פסל יותר מפעם אחת, הסדרים הנוגעים לגמלת הבטחת הכנסה לאברכי כוללים, בין השאר בשל כך שהם מפלים. משכך, הרי שאם מדינת ישראל, כמדינה יהודית, בוחרת להיטיב עם תלמידי ישיבות התורה ולהגדיל את התקציב עבורם, אזי שכמדינה ליברלית מתקדמת השואפת למצוינות, ראוי כי יוענקו הטבות זהות גם ללומדים לתארים אקדמיים.

לפיכך, מוצע בחוק זה להשוות בין הסיוע הניתן לתלמידי ישיבות ולומדי תורה, לסיוע שיינתן לסטודנטים להשכלה גבוהה. על פי ההצעה, הסיוע שיינתן לסטודנט יהיה זהה לזה שניתן ללומד תורה שמצבו המשפחתי דומה לשלו.

הצעת חוק זהה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת יוליה מלינובסקי וקבוצת חברי הכנסת (פ/1278/25; הוסרה מסדר היום ביום ט' בתמוז התשפ"ג (28.6.2023)).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)